



RESOLUCIÓN RECTORAL 51397

21 de junio de 2024

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

EL VICERRECTOR GENERAL EN FUNCIONES DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades estatutarias y reglamentarias, en especial las otorgadas por los artículos 46 y 47, el literal h del artículo 42 y el artículo 47 del Acuerdo Superior 01 de 1994 - Estatuto General y el artículo 15 de la Resolución Rectoral 43568 del 16 de noviembre de 2017 y

CONSIDERANDO QUE

1. Mediante la Resolución Rectoral 50253 del 6 de julio de 2023, se declaró el incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrado por parte del señor CAMILO ANDRÉS RAMÍREZ CUARTAS, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 70.878.547 como beneficiario de la exención de derechos de matrícula en el programa de Maestría en Filosofía del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, que le eran aplicables en ese momento.
2. Como consecuencia de lo anterior, se ordenó al señor CAMILO ANDRÉS RAMÍREZ CUARTAS, efectuar la devolución a favor de la Universidad de Antioquia, del ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula de los semestres académicos 2013-2, 2014-1, 2014-2 y 2015-1, en el programa de Maestría en Filosofía de la Universidad de Antioquia, debidamente indexado, el cual asciende a la suma de trece millones trescientos cincuenta mil setecientos cincuenta y un pesos (\$13.350.751).
3. El 07 de julio de 2023, se envió la citación para la notificación personal o electrónica de la Resolución Rectoral 50253 del 06 de julio de 2023 a través de los correos electrónicos camilorz@gmail.com y camilo.ramirez@udea.edu.co al señor CAMILO ANDRÉS RAMÍREZ CUARTAS; y a través del correo electrónico jcalleosorno@gmail.com al señor JAIME DE JESÚS CALLE OSORNO identificado con cédula de ciudadanía Nro.

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108
Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384
Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co
Antioquia - Colombia

15.318.035 en calidad de codeudor.

4. El 10 de julio de 2023 le fue notificada de manera personal la Resolución Rectoral 50253 del 06 de julio de 2023 al señor CAMILO ANDRÉS RAMÍREZ CUARTAS y al señor JAIME DE JESUS CALLE OSORNO en calidad de codeudor.
5. El día 25 de julio de 2023, dentro del término legal, el señor CAMILO ANDRÉS RAMÍREZ CUARTAS, mediante comunicación enviada al correo electrónico actosadministrativos@udea.edu.co, interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución Rectoral 50253 del 06 de julio de 2023, indicando que:

“Debido a la naturaleza del recurso de reposición, es innecesario hacer la misma recapitulación de hechos que acaba de hacer la resolución electoral 50253, solo será necesario traer a colación la carta enviada al Profesor Jorge Antonio Mejía el día 06 de mayo de 2022.

La señalada carta pone de presente una situación de calamidad doméstica y fuerza mayor, en particular El diagnóstico de cáncer renal metastásico de mi Padre, el señor Néstor Julio Ramírez Mejía.

En este punto es preciso indicar de la (sic) señalada situación, surgió la consecuencia esperada y fue la defunción de mi padre el día 30 de septiembre de 2022. (Se prueba en el acta de defunción).

Lo anterior como se quiera ver, desde el diagnostico (sic), es claramente un evento de fuerza mayor/Calamidad doméstica.

Los fundamentos jurídicos en los que se sustenta el presente recurso son presentados a continuación:

El elemento jurídico del presente documento pretende ser sencillo y claro, en la consideración 13.4. se señala de forma errónea el artículo 5 del acuerdo Superior 326 de 2006, a su vez y luego de dar revista a la señalada norma es consideración aceptable que el funcionario que proyecto (sic) el oficio se estaba refiriendo el artículo 6 de la misma norma, el cual versa así:

“Artículo 6. Los empleados docentes beneficiarios de la exención adquieren el compromiso de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo. En el evento de incumplimiento de esta obligación, salvo en el caso de fuerza mayor o caso fortuito, el empleado docente tendrá que hacer la devolución de un ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula.” (Subrayado por fuera del texto original). En sentido y respetando lo señalado en el artículo 6 del acuerdo superior 326 de 2006, es dable considerar de acuerdo con los supuestos facticos (sic) 1, 2 y 3 que cualquier persona en plena capacidad de sus funciones interpretaría el diagnóstico de cáncer, y la muerte de un padre como fuerza mayor.

Lo anterior se puso de conocimiento previamente, en el año 2022 como se puede

observar en el anexo 1, y como podrán observar de acuerdo con la cronología de los oficios, la muerte ocurrió tan solo unos meses después de la remisión de la carta en el mes de septiembre.

Lo anterior tiene un propósito claro y es poner de presente, no solo el diagnóstico (sic) de Cáncer sino la muerte de mi padre el señor Néstor Ramírez, y solicitar que estos se tengan como fuerza mayor. Lo anterior soportado en lo señalado por Acuerdo Superior 326 de 2006”.

6. El señor JAIME DE JESÚS CALLE OSORNO en calidad de codeudor no interpuso recurso frente a la decisión tomada en la Resolución Rectoral 50253 del 06 de julio de 2023.

7. Para resolver el recurso, se considera:

7.1 Es necesario reiterar que, sólo la comprobación de la existencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito **que haya impedido la culminación de los estudios de posgrado, y la obtención del respectivo título**, liberan al beneficiario de exenciones en derechos de matrícula, de la obligación de hacer la devolución del ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula de acuerdo con la norma aplicable a la hora de ser beneficiario de la exención.

De lo indicado en el recurso, se tiene que el señor CAMILO ANDRÉS RAMÍREZ CUARTAS argumenta que no dio cumplimiento a la obligación que tenía como beneficiario de la exención en los derechos de matrícula, debido a una situación de tipo emocional que presentó durante el segundo periodo del 2017, por el estado de salud de su padre, para lo cual aporta un folio de una epicrisis del señor NÉSTOR JULIO RAMÍREZ MEJÍA de la Clínica Cedimed. En los documentos anexos, se desprenden únicamente un diagnóstico de su enfermedad y un certificado de fallecimiento del señor Ramírez Mejía 5 años después; esto es, en septiembre de 2022. El señor CAMILO ANDRÉS RAMÍREZ CUARTAS no aporta ningún documento o elemento alguno que dé cuenta que las afectaciones de salud sufridas por su padre le afectaron en su calidad de estudiante impidiéndole terminar sus estudios; máxime cuando en el segundo semestre de 2017, tenía la obligación de haber terminado sus estudios, toda vez que los inició en el segundo semestre de 2013.

7.2 Lo anterior es de la mayor relevancia, toda vez que el programa de Maestría en Filosofía tiene una duración de 4 semestres; por tanto, el tiempo regular en el que un estudiante debe cursar y terminar sus estudios es de dos años. Es por esto que la exención en los derechos de matrícula se otorgó para los semestres académicos 2013-2, 2014-1, 2014-2 y 2015-1; por

tanto, el señor CAMILO ANDRÉS RAMÍREZ CUARTAS tenía la obligación de obtener el título a más tardar, en el semestre 2017-1, teniendo en cuenta el tiempo de duración del programa y los dos semestres de prórroga, la extensión de la prórroga y la prórroga adicional, las cuales solo procedían de manera excepcional, según lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento Estudiantil de Posgrado modificado por el artículo 3 del Acuerdo Superior 379 de 2010, que modificó el Acuerdo Superior 122 de 1997, norma que le era aplicable para ese momento.

7.3 De acuerdo a lo anterior, es claro que, la ocurrencia de la lamentable situación de salud del padre del señor CAMILO ANDRÉS RAMÍREZ CUARTAS así como su posterior deceso, no coincide en modo alguno, **con el plazo máximo y excepcional** que tenía para acreditar la terminación de sus estudios y la obtención del título en el programa de Maestría en Filosofía y, en todo caso, no acreditó las afectaciones directas padecidas que lo incapacitaron e le impidieron cumplir, en el término que tenía para ello, con la obtención del respectivo título.

8. Se reitera, en todo caso, que el señor CAMILO ANDRÉS RAMÍREZ CUARTAS, puede proponer ante el Comité Técnico de Sostenibilidad de la Información Financiera de la Universidad de Antioquia, un plan de pagos por la suma aquí indicada, y que se ajuste a su capacidad de generación de ingresos y a la política en materia, así definida por la Universidad.

9. Con relación a su solicitud de “(...) EVALUAR la posibilidad de permitir la finalización de la Maestría.”, el trámite de reingreso debe adelantarse ante el Instituto de Filosofía quien, conforme a lo dispuesto en el reglamento específico de sus programas de posgrado, tomará las decisiones correspondientes.

En consideración a lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución Rectoral 50253 del 06 de julio de 2023, mediante la cual se declaró el incumplimiento por parte del señor CAMILO ANDRÉS RAMÍREZ CUARTAS, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 70.878.547, del compromiso adquirido como beneficiario de la exención de derechos de matrícula en el programa de Maestría en Filosofía de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo, de conformidad con

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co

Antioquia - Colombia

lo dispuesto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar la presente Resolución al señor CAMILO ANDRÉS RAMÍREZ CUARTAS, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 70.878.547 en calidad de deudor y al señor JAIME DE JESUS CALLE OSORNO identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.318.035 en calidad de codeudor, informándole que contra ella no procede recurso alguno de conformidad con el artículo 66 del Estatuto General Universitario, Acuerdo Superior 01 de 1994.



ELMER DE JESÚS GAVIRIA RIVERA
Vicerrector General en funciones de Rector



DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA
Secretario General

RR 51397

Informe de auditoría final

2024-06-21

Fecha de creación:	2024-06-21 (hora estándar de Colombia)
Por:	Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAiNvnEHALQbKD2zv-l8vcD7C7_PbZhlwp

Historial de “RR 51397”

-  Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co) ha creado el documento.
2024-06-21 - 16:43:15 CDT- Dirección IP: 200.24.16.164.
-  Esperando la firma de Secretario General Universidad de Antioquia (secretariogeneral@udea.edu.co).
2024-06-21 - 16:43:41 CDT
-  Secretario General Universidad de Antioquia (secretariogeneral@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-06-21 - 17:00:14 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.24.16.164.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Elmer Gaviria (vicegeneral@udea.edu.co) para su firma.
2024-06-21 - 17:00:15 CDT
-  Elmer Gaviria (vicegeneral@udea.edu.co) ha visualizado el correo electrónico.
2024-06-21 - 18:07:03 CDT- Dirección IP: 66.102.8.199.
-  Elmer Gaviria (vicegeneral@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-06-21 - 18:22:38 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.156.47.16.
-  Documento completado.
2024-06-21 - 18:22:38 CDT